

1511987-64.2018.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... pelo agente quando da prática do roubo não impede o reconhecimento da qualificadora, podendo aquela prova ser substituída pelas referências testemunhais" (TACRIM-SP - AC - Rel. Gonzaga Franceschini - JUTACRIM 89/443).

"O desaparecimento da arma usada pelo agente não afasta a qualificadora do roubo, pois segura a prova testemunhal" (TACRIM-SP- Ver. 121.082. - Rel. Dimas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1511987-64.2018.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511987-64.2018.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan Augusto de Sales

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

RENAN AUGUSTO DE SALES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 24 de julho de 2018, por volta das 14h45, na avenida Ario Barnabé, nº 1336, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, subtraiu, juntamente com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a quantia aproximada de R\$ 900,00 (novecentos reais), 4 (quatro) pares de óculos de sol e 2 (dois) telefones celulares, pertencentes ao estabelecimento comercial Óptica Ipanema, representada pela vítima Delaine Simon Franca Paulino.

Recebida a denúncia (pág. 52/53), o réu foi citado (pág. 86) e o Advogado nomeado para patrocinar a sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 108).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (pág. 220/224). A Defesa, por sua vez, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal e a não aplicação da majorante relativa ao uso de arma de fogo (pág. 206/209, ratificado a pág. 228).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitativa restou comprovada pelos documentos que

instruíram o inquérito policial, em especial pelo relatório de investigação de pág. 15/16 e pelo estudo de caso para ação preventiva de pág. 24/34.

A autoria é certa.

Em seu interrogatório, o réu confessou a prática delitiva.

A vítima Delaine Simon Franca Paulino contou que estava com outras funcionárias, falando ao telefone, quando dois indivíduos adentraram ao local e anunciaram o assalto, sendo que o rapaz que estava com Renan portava uma arma de fogo. Afirmou que Renan foi em sua direção e disse para que ficasse calma, pois nada iria acontecer com elas. Narrou que foram subtraídos cerca de R\$ 900,00 (novecentos reais) do caixa, bem como dois telefones celulares e alguns óculos. Aduziu que após a captura do réu rumou à Delegacia de Polícia, ocasião em que o reconheceu pessoalmente. Em juízo, novamente reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime.

Sob o crivo do contraditório, o policial civil Kauê Cavalcanti Marques narrou que teve ciência do roubo ocorrido na Óptica Ipanema por meio de portaria instalada pelo Delegado de Polícia, e notou que ele foi cometido com o mesmo modus operandi de diversos outros crimes ocorridos na cidade, dos quais Renan era suspeito de ser um dos autores. Afirmou que então se dirigiu ao estabelecimento vítima, onde teve acesso às imagens do roubo, ocasião em que notou a semelhança entre um dos autores e o réu, o qual inclusive utilizou no crime uma blusa que foi posteriormente apresentada na Delegacia de Polícia pela avó do acusado. Por fim, alegou que Renan foi preso pela Guarda Civil, de forma que não possuía informações quanto a eventual apreensão da arma de fogo quando da captura dele.

É este o conjunto probatório.

O relato seguro e coeso da vítima, a qual reconheceu o acusado em juízo, e do policial civil corroboraram a admissão de culpa pelo acusado.

Sendo este o conjunto probatório apresentado, dele se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que o acusado concorreu para o delito de roubo descrito na denúncia, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Com relação ao emprego de arma de fogo, as declarações da vítima são suficientes para reconhecimento da referida circunstância, sendo então de rigor a aplicação das causas de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, ainda que apenas o corréu tenha sido visto portando o armamento.

Observo, ainda, que é indiferente que o artefato utilizado não tenha sido apreendido. Neste sentido:

"A não apreensão da arma exibida pelo agente quando da prática do roubo não impede o reconhecimento da qualificadora, podendo aquela prova ser substituída pelas referências testemunhais" (TACRIM-SP - AC - Rel. Gonzaga Franceschini - JUTACRIM 89/443).

"O desaparecimento da arma usada pelo agente não afasta a qualificadora do roubo, pois segura a prova testemunhal" (TACRIM-SP- Ver. 121.082. - Rel. Dimas Ribeiro)." Passo à dosimetria das penas.

Com exceção da condenação operada nos autos 0000160-38.2015.8.26.0248 (pág. 130/131) que ensejará o reconhecimento de reincidência específica do acusado, Renan ostenta outros antecedentes desabonadores em virtude das condenações operadas nos autos 0000330-10.2015.8.26.0248 (pág. 131) e 1511575-36.2018.8.26.0248 (pág. 232/233). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e em 12 (doze) dias-multa. Presente a agravante de reincidência específica, operada nos autos nº 0000160-38.2015.8.26.0248 (pág. 130/131) e a atenuante da confissão espontânea. Em que pese tal confissão, a agravante de reincidência específica deve ser considerada preponderante diante dos péssimos antecedentes do réu, de forma que majoro a pena em 1/3, resultando-a em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e em 16 (dezesesseis) dias-multa.

Presentes estão duas causas especiais de aumento de pena, quais sejam, o concurso de agentes e o emprego de arma de fogo. Nos termos do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, havendo concurso de causas especiais de aumento de pena, limito-me

à majorante do emprego de arma de fogo para o cometimento do delito, pelo que exaspero a pena de 2/3, resultando ela em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, estes fixadas no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno RENAN AUGUSTO DE SALES, qualificado nos autos, ao cumprimento de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, estes fixados no mínimo legal, como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2º, alínea a, do Código Penal.

Mas não sobrevindo, ao menos nestes autos, motivos a ensejar a custódia cautelar do sentenciado, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor do Advogado nomeado, intimando-o da expedição.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-e ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 12 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA